

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

<제13장 행정심판의 심리·재결.제02절 행정심판의 재결>

[기출][2013-2]의무이행재결의 실효성 확보 방안 (행정심판법상), 취소판결의 실효성 확보 방안 (행정소송법상)

《[문제2] 거부처분에 대한 의무이행재결 또는 취소판결이 확정되었음에도 불구하고 행정청이 그 재결 또는 판결의 취지에 따른 처분을 하지 아니 하는 경우, 당해 재결 또는 판결의 실효성 확보 방안에 관하여 서술하시오. (25점)》

<문제2> 의무이행재결의 실효성 확보 방안 (행정심판법상), 취소판결의 실효성 확보 방안 (행정소송법상)

I. 문제 제기

- 행정청이 국민의 권리구제를 위한 의무이행재결이나 법원의 취소판결에 기속되어 있음에도 불구하고, 그 재결 또는 판결의 취지에 따른 처분을 하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 이러한 사태가 방지된다면 권리구제의 실효성이 상실되고, 행정의 법치주의 및 신뢰보호 원칙이 심각하게 침해된다. 따라서 현행 법제는 행정심판 단계와 행정소송 단계에서 각각의 강제 수단을 마련하여 실효성을 담보하고 있으며, 부수적으로 손해배상 청구나 형사책임 추궁 등도 고려할 수 있다. 이하에서는 의무이행재결 및 취소판결 불이행 상황별로 실효성 확보 방안을 검토하고, 공통적 보완수단에 대해 서술한다.

II. 의무이행재결의 실효성 확보 방안 (행정심판법상)

1. 직접처분 (행정심판법 제50조)

(1) 의의

- 의무이행재결이 확정되었음에도 행정청이 이를 이행하지 않을 경우, 행정심판위원회가 직접 해당 처분을 대신하여 행하는 제도이다.

(2) 요건

- ① 의무이행재결의 존재, ② 피청구인의 재결 불이행, ③ 청구인의 신청, ④ 위원회의 시정명령에도 불구하고 불이행, ⑤ 직접처분이 가능한 성질의 처분일 것(사실행위나 고도의 전문적 재량행위 등은 제한됨).

(3) 효과

- 행정심판위원회의 직접처분은 원처분청의 처분과 동일한 효력을 가지며, 국민의 권리를 실질적으로 구제할 수 있다.

2. 간접강제 (행정심판법 제50조의2)

(1) 의의

- 행정청이 재결을 이행하지 않을 경우, 금전적 제재를 통하여 간접적으로 재결의 실효성을 확보하는 제도이다.

(2) 요건

- ① 재처분의무의 존재, ② 피청구인의 불이행, ③ 청구인의 신청, ④ 상당한 기간 경과.

(3) 효과

- 위원회는 피청구인에게 일정 기간 내에 재처분을 하도록 명령하고, 불이행 시 일정 금액을 배상하도록 명할 수 있다. 이를 통해 행정청의 재결 불이행을 억제하는 기능을 한다.

III. 취소판결의 실효성 확보 방안 (행정소송법상)

1. 간접강제 (행정소송법 제34조)

(1) 의의

- 행정청이 취소판결이나 부작위위법확인판결 확정에도 불구하고 재처분을 하지 않을 때, 금전적 제재로 이행을 강제하는 제도이다.

(2) 요건

- ① 거부처분 취소판결 또는 부작위위법확인판결의 확정, ② 처분청의 재처분 불이행, ③ 청구인의 신청, ④ 상당한 기간 경과.

(3) 효과

- 법원은 행정청에 대하여 판결의 취지에 따른 처분을 할 때까지 일정 금액의 배상을 명할 수 있다. 이는 간접적 압박을 통해 판결의 실효성을 보장한다.

2. 재심청구 (행정소송법 제31조 준용)

(1) 의의

- 행정청이 판결에 불복하거나 새로운 사정이 발생했을 때 재심을 청구할 수 있는 제도이다.

(2) 한계

- 재심은 판결 확정 후의 절차적 구제수단일 뿐, 판결 불이행 자체를 강제하는 수단은 아니므로 실효성 확보 방안으로는 제한적 기능만을 가진다.

IV. 공통적인 실효성 확보 방안

1. 손해배상청구 소송

- 재결이나 판결 불이행으로 인해 국민이 손해를 입은 경우, 국가배상법에 근거하여 손해배상을 청구할 수 있다. 다만, 권리구제의 직접성 측면에서는 한계가 있다.

2. 관련 형사처벌 규정 검토

- 행정청 공무원이 판결이나 재결을 의도적으로 불이행한 경우, 직무유기죄가 문제될 수 있다. 그러나 이는 고의성 및 위법성 입증에 어려움이 있어 실효적 수단으로 활용되기는 제한적이다.

3. 직무유기죄 고발 (제한적 적용)

- 판례는 행정청의 불이행을 직무유기로 보는데 소극적이나, 중대한 권리침해가 발생한 경우 예외적으로 적용 가능성이 논의될 수 있다.

V. 결론

- 행정심판 단계에서는 직접처분과 간접강제 제도를 통해 재결 불이행에 대응할 수 있으며, 이는 국민의 권리구제 실효성을 강화한다. 행정소송 단계에서는 간접강제 제도가 중심적 역할을 하며, 나아가 손해배상청구나 직무유기 고발 등을 보조적 수단으로 활용할 수 있다. 실효성 확보 제도의 발전은 권리구제의 실질화를 위한 필수적 장치로, 행정청의 불이행을 제재하고 법치행정을 실현하는 데 중요한 의미를 가진다.

<보충 - 거부처분에 대한 의무이행재결 또는 취소판결 확정 후 불이행 시 실효성 확보 방안>

I. 문제의 제기

- 행정심판의 인용재결이나 행정소송의 인용판결이 확정되면 행정소송법 제30조 및 행정심판법 제49조에 따라 피청구인(피고)인 행정청을 구속하는 기속력이 발생한다. 특히 거부처분에 대한 의무이행재결이나 거부처분취소판결이 확정되면 행정청은 판결의 취지에 따라 다시 이전의 신청에 대하여 처분을 하여야 하는 실체법상 재처분의무를 부담하게 된다. 그러나 행정청이 이러한 재처분의무를 이행하지 않고 방치하는 경우, 확정된 재결 및 판결은 유명무실해지므로 이를 강제하기 위한 실효성 확보 수단이 강구되어야 한다. 이하에서는 거부처분에 대한 의무이행재결 및 거부처분취소판결이 확정되었음에도 행정청이 재처분의무를 불이행할 때, 행정심판법과 행정소송법상 인정되는 구체적인 실효성 확보 수단을 비교하여 서술한다.

II. 행정심판법상 실효성 확보 방안

1. 위원회의 직접처분 (행정심판법 제50조)

(1) 의의 및 성격

- 피청구인이 인용재결에 따른 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 청구인의 신청에 따라 행정심판위원회가 직접 처분을 할 수 있는 제도이다. 이는 행정심판이 행정권 내부의 자가통제 절차이기에 인정되는 행정심판법 고유의 강력한 실효성 확보 수단이다.

(2) 요건 및 적용 범위

- 위원회는 당사자의 신청이 있으면 기한을 정하여 서면으로 시정을 명하고, 그 기간 내에 이행하지 아니하면 직접 처분을 할 수 있다. 단, 직접처분은 의무이행재결(행정심판법 제49조 제2항)의 불이행에 한하여 적용되며, 거부처분취소재결의 불이행 시에는 준용 규정이 없어 적용되지 않는다.

2. 위원회의 간접강제 (행정심판법 제50조의2)

(1) 의의 및 성격

- 피청구인이 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 위원회가 결정으로 상당한 기간을 정하고 지연기간에 따라 일정한 배상을 하도록 명하거나 즉시 배상할 것을 명함으로써 의무 이행을 간접적으로 강제하는 수단이다.

(2) 적용 범위의 특수성

- 간접강제는 의무이행재결의 불이행뿐만 아니라, 행정심판법 제50조의2 제1항의 명문 규정에 따라 거부처분 취소재결 및 변경재결(행정심판법 제49조 제4항에서 제2항을 준용하는 경우)의 불이행 시에도 전면적으로 허용된다.

III. 행정소송법상 실효성 확보 방안

1. 법원의 간접강제 (행정소송법 제34조)

(1) 의의 및 성격

- 행정청이 거부처분취소판결에 따른 재처분의무를 이행하지 아니하는 경우, 법원이 제1심 소수법원의 결정으로 상당한 기간을 정하고 지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하는 제도이다. 민사집행법상 채무불이행에 대한 간접강제와 유사한 성질을 지닌다.

(2) 요건 및 결정 시기

- 첫째, 거부처분 취소소송의 인용판결이 확정되었을 것, 둘째, 행정청이 판결의 취지에 따른 재처분을 하지 아니하였을 것, 셋째, 청구인의 신청이 있을 것을 요한다. 간접강제 결정은 취소판결과 동시에 내릴 수도 있고, 판결 확정 후 별도의 신청에 의하여 내릴 수도 있다.

2. 직접처분의 허용 여부

(1) 소송법상 한계

- 현행 행정소송법상으로는 행정청의 재처분의무 불이행 시 사법부가 직접 처분을 발령할 수 있는 직접처분권 규정이 존재하지 않는다.

(2) 권력분립 원칙과의 관계

- 사법부인 법원이 처분청을 대신하여 직접 행정처분을 발령하는 것은 헌법상의 권력분립 원칙에 반하며 행정권의 제1차적 판단권을 본질적으로 침해할 우려가 있으므로, 소송법상 직접처분은 인정될 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. 행정심판 재결의 불이행 시 적용

(1) 의무이행재결의 불이행인 경우

- 甲의 신청에 대한 거부처분에 대하여 행정심판위원회가 의무이행재결을 내렸음에도 행정청이 불이행한다면, 甲은 행정심판법 제50조에 따른 위원회의 직접처분을 신청하거나 동법 제50조의2에 따른 간접강제를 선택적으로 신청하여 실효성을 확보할 수 있다.

(2) 거부처분취소재결의 불이행인 경우

- 인용재결의 형태가 거부처분 취소재결인 경우라면 직접처분은 청구할 수 없으나, 행정심판법 제50조의2에 따른 간접강제 신청을 통해 행정청의 점수 공개 등 처분 이행을 강제할 수 있다.

2. 행정소송 판결의 불이행 시 적용

(1) 간접강제 신청을 통한 구제

- 甲이 거부처분 취소소송에서 확정판결을 얻었음에도 행정청이 처분을 하지 않는 경우, 甲은 행정소송법 제34조에 따라 제1심 법원에 간접강제를 신청하여 지연배상 결정을 유도할 수 있다.

(2) 직접처분 청구의 불가능성

- 甲은 사법부에 대하여 행정청을 대신하여 직접 수익적 처분을 내려달라는 청구를 할 수 없으며, 오직 배상금 부과라는 간접적 압박 수단만을 활용할 수 있을 뿐이다.

V. 결론

- 거부처분에 대한 인용재결 및 인용판결이 확정되었음에도 행정청이 재처분의무를 불이행하는 경우, 행정심판법과 행정소송법은 사법통제의 성격에 따라 실효성 확보 방안을 달리 규정하고 있다. 행정심판 단계에서는 행정 내부적 통제 수단으로서의 성격을 살려 의무이행재결에 대해 직접처분(제50조)과 간접강제(제50조의2)라는 강력한 이원적 구제수단을 제공한다. 반면, 행정소송 단계에서는 헌법상 권력분립의 원칙을 존중하여 법원의 직접처분을 전면 부정하는 대신, 배상금 제재를 통한 간접강제(제34조)만을 일원적으로 인정함으로써 사법권의 소극적 한계 속에서 권리구제의 실효성을 조화롭게 도모하고 있다.